

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3109/2538

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
นาย อินทราศักดิ์ เลหาถาวรศรีนาม กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 68, มาตรา 71 เดิม

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

หนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนของจำเลยระบุว่าจำเลยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่34/5ซอยสุวิทย์2ถนนเพชรเกษมแขวงหนองค้างพลูเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานของจำเลยหรือแจ้งย้ายที่อยู่ใหม่แต่อย่างใดจึงต้องถือว่าจำเลยมีภูมิลำเนาตามหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนของจำเลยดังนั้นการที่เจ้าพนักงานศาลได้ส่งคำบังคับและหมายบังคับคดีให้แก่จำเลย ณ สถานที่ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนดังกล่าวโดยวิธีปิดคำบังคับและปิดหมายบังคับคดีไว้ตามคำสั่งของศาลชั้นต้นแม้สถานที่นั้นจะเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่ก็ตามก็ถือได้ว่าการส่งคำบังคับและหมายบังคับคดีให้แก่จำเลยโดยชอบแล้ว จำเลยฎีกาว่าในการส่งคำบังคับหมายบังคับคดีและประกาศต่างๆให้จำเลยเจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ประกาศหนังสือพิมพ์แต่อย่างใดจึงเป็นการบังคับคดีโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่ได้ใช้วิธีการโดยสมควรพอที่จะให้จำเลยทราบได้นั้นจำเลยไม่ได้กล่าวอ้างไว้ในคำร้องจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคหนึ่ง

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมชำระหนี้ตามสัญญาบัญชีเดิน
สะพัดและสัญญาค้ำประกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน
จำนวน 6,926,211.56 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมจำเลยทั้งสามไม่
ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดีโดยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 ซึ่งจดทะเบียนจำนองเป็นประกันไว้แก่โจทก์ เพื่อ
บังคับจำนองขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่เคยได้รับหมายเรียก
สำเนาคำฟ้อง คำบังคับ และหมายบังคับคดีเนื่องจากโจทก์มิได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของ
จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงเป็นการบังคับคดีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน
การบังคับคดีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา
79

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนของจำเลยที่ 2
เอกสารหมายเลข จ.2 ได้ระบุว่าจำเลยที่ 2 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 34/5 ซอยสุวิทย์
2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลูเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่วันที่

ฟ้องโจทก์ได้นำส่งคำคู่ความให้จำเลยที่ 2 ตามที่อยู่ของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวตลอดมา จนกระทั่งศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีแล้ว โจทก์ก็นำส่งคำบังคับและหมายบังคับคดีให้จำเลยที่ 2 ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารหมาย จ.2 โดยศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ปิดคำบังคับและหมายบังคับคดีได้ด้วย เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานของจำเลยที่ 2 หรือแจ้งย้ายที่อยู่ใหม่แต่อย่างใด จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 2 มีภูมิลำเนาตามเอกสารหมาย จ.2 ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานศาลได้ส่งคดีบังคับและหมายบังคับคดีให้แก่จำเลยที่ 2 ณ สถานที่ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ตามเอกสารหมาย จ.2 โดยวิธีปิดคำบังคับและปิดหมายบังคับคดีไว้ตามคำสั่งของศาลชั้นต้น แม้สถานที่นั้นจะเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่ก็ตาม ก็ถือได้ว่าการส่งคำบังคับและหมายบังคับคดีให้แก่จำเลยที่ 2 โดยชอบแล้ว ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาขอต่อมาเป็นใจความว่า ในการส่งคำบังคับ หมายบังคับคดีและประกาศต่าง ๆ ให้จำเลยที่ 2 เจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ประกาศหนังสือพิมพ์แต่อย่างใดจึงเป็นการบังคับคดีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่ได้ใช้วิธีการโดยสมควรพอที่จะให้จำเลยที่ 2 ทราบได้นั้น เห็นว่า ฎีกาข้อนี้ จำเลยที่ 2 ไม่ได้กล่าวอ้างไว้ในคำร้อง จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมภพ โชติกวณิชย์-สมพงษ์ สอนิเณร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ